

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท หลุยส์ ดี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 421/2536 ไทย) จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู พเรศ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคสอง, มาตรา 490

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 142 วรรคหนึ่ง, มาตรา 183 วรรคสอง

ตามคำฟ้องของโจทก์สรุปได้ว่า จำเลยทั้งสองซื้อป่านจากโจทก์คิดเป็นเงิน 288,000 บาท แล้วไม่ชำระราคาป่านแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระราคาป่านแก่โจทก์ ส่วนที่โจทก์ บรรยายฟ้องถึงการโอนสิทธิเรียกร้องมาด้วยเป็นเพียงบรรยาย ให้รู้ว่าจำเลยยังไม่ชำระราคาป่านแก่โจทก์เพราะเหตุใด เท่านั้น ดังนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลยทั้งสอง ไม่เคยค้ากับโจทก์ จำเลยที่ 1 สั่งซื้อป่านจาก ม.คิดเป็นเงิน 232,000 บาท ประเด็นพิพาทแห่งคดีในส่วนนี้จึงมีว่าจำเลยทั้งสองซื้อป่านตามฟ้องจากโจทก์หรือไม่ ในราคาเท่าใด ซึ่งแม้ในการชี้สองสถานศาลชั้นต้นจะมีได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ แต่เมื่อเป็นประเด็นพิพาทอันแท้จริงแห่งคดีที่โจทก์กล่าวอ้างและจำเลยให้การปฏิเสธไว้ทั้งคู่ความได้นำพยานหลักฐานมาสืบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทที่ถูกต้องได้ และการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระราคาป่านจำนวน 288,000 บาท ให้แก่โจทก์นั้นหาเป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้องและคำขอของโจทก์ไม่ แม้โจทก์จะส่งเอกสารเป็นพยานโดยไม่สืบพยานบุคคลแต่ก็หาไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังพยานเอกสารเช่นนี้ไม่ กรณีตามฟ้องเป็นเรื่องการซื้อขาย ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 490 บัญญัติว่าถ้าได้กำหนดกันไว้ว่าให้ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งซื้อขายนั้นเวลาใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเวลาอันเดียวกันนั้นเองเป็นเวลากำหนดใช้ราคา เมื่อโจทก์ส่งมอบปานให้กรมพลธิการทหารอากาศตามคำสั่งของจำเลย และกรมพลธิการทหารอากาศได้ตรวจรับมอบไว้ถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529 จำเลยจึงชอบที่จะต้องชำระราคาปานให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน เมื่อจำเลยไม่ชำระยอมได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยชำระราคาปานได้โดยไม่ต้องทวงถาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยเป็นผู้เคยค้ากับโจทก์ก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2529 จำเลยสั่งซื้อปาน 8 เกลียว ชนิดเกลียวขวา จำนวน 800 กลุ่ม เป็นเงิน 288,000 บาท จากโจทก์เพื่อขายต่อให้กรมพลธิการทหารอากาศต่อมาวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2529 จำเลยทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง โดยตกลงที่จะโอนสิทธิเรียกร้องเงินจำนวน 320,000 บาท ที่จำเลยมีต่อกรมพลธิการทหารอากาศให้แก่โจทก์เป็นผู้รับเงิน ถ้าโจทก์ได้รับเงินมาเกินกว่าหนี้สินหรือความรับผิดที่จำเลยมีต่อโจทก์ โจทก์จะคืนส่วนที่เกินนั้นแก่จำเลย ถ้าโจทก์ได้รับมาต่ำกว่าหนี้สินหรือความรับผิดที่จำเลยมีต่อโจทก์ จำเลยจะต้องชำระส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นแก่โจทก์จนครบถ้วน ถ้าจำเลยไม่ชำระราคาสินค้าทันทีที่โจทก์ส่งมอบหรือโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้จำเลยจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ร้อยละ 15 ต่อปี โจทก์ส่งสินค้าที่จำเลยสั่งซื้อแก่กรมพลธิการทหารอากาศแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2529 จำเลยผิดสัญญาไม่ดำเนินเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องให้เรียบร้อย ทำให้โจทก์ไม่สามารถขอรับเงินจากกรมพลธิการทหารอากาศได้ และจำเลยขอรับเงินทั้งหมดจากกรมพลธิการทหารอากาศแล้วไม่ชำระราคาสินค้าให้

โจทก์จำเลยต้องชำระราคาสินค้า กับดอกเบี้ยตามสัญญานับแต่วันที่5 สิงหาคม 2529 ถึงวันฟ้องอีก 29,470.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น317,470.68 บาท โจทก์ทวงถาม แล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 288,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยค้ากับโจทก์จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปาน ตามฟ้องจากนายมนตรี เจริญสุขและสั่งซื้อในราคากลุ่มละ 290 บาท เป็นเงิน 232,000 บาทเท่านั้น ต่อมาใกล้กำหนดส่งมอบนายมนตรีจึงอ้างว่าตกลงซื้อขายกัน ในราคากลุ่มละ 360 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท ทำให้การส่งมอบปานของจำเลยที่ 1 แก่กรมพลธิการทหารอากาศล่าช้ากว่ากำหนดต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2529 ซึ่งเป็นวันที่มีการส่งมอบปานแก่กรมพลธิการทหารอากาศ นายมนตรีจึงจัดการให้ จำเลยที่ 1โอนสิทธิในการรับเงินจากกรมพลธิการทหารอากาศให้โจทก์ โดยไม่ฟัง ข้อโต้แย้งของจำเลยที่ 2 ว่าฝ่าฝืนต่อข้อสัญญาที่จำเลยที่ 1ทำไว้กับกรมพลธิการ ทหารอากาศ ผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารโอนสิทธิเรียกร้องไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนโจทก์ เอกสารดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์และจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับการทวงถามจากโจทก์และไม่ได้ตกลงจะให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยที่ 2 กระทำการในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 288,000บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30กันยายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองข้อแรกว่า ที่ศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระราคาปานจำนวน 288,000 บาท แก่โจทก์นั้น เป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้องและคำขอของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์สรุปได้ว่าจำเลยทั้งสองซื้อปานจากโจทก์คิดเป็นเงิน 288,000 บาทแล้วไม่ชำระราคาปานแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระราคาปานแก่โจทก์ส่วนที่โจทก์บรรยายฟ้องถึงการโอนสิทธิเรียกร้องมาด้วย เป็นเพียงบรรยายให้รู้ว่าจำเลยยังไม่ชำระราคาปานแก่โจทก์เพราะเหตุใดเท่านั้น ดังนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลยทั้งสองไม่เคยค้ากับโจทก์ จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปานจากนายมนตรี เจริญสุข คิดเป็นเงิน 232,000 บาท ประเด็นพิพาทแห่งคดีในส่วนนี้จึงมีว่าจำเลยทั้งสองซื้อปานตามฟ้องจากโจทก์หรือไม่ ในราคาเท่าใด ซึ่งแม้ในการชี้สองสถานศาลชั้นต้นจะมีได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ แต่เมื่อเป็นประเด็นพิพาทอันแท้จริงแห่งคดีที่โจทก์กล่าวอ้างและจำเลยให้การปฏิเสธไว้ทั้งคู่ความได้นำพยานหลักฐานมาสืบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทที่ถูกต้องได้ หาเป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้องและคำขอของโจทก์ไม่

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองซื้อปานตามฟ้องจากโจทก์และซื้อตามราคาที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์จะส่งเอกสารเป็นพยานโดยไม่สืบพยานบุคคลดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา แต่ก็หากฎหมายห้ามรับฟังพยานเอกสารเช่นนี้ไม่ และตัวจำเลยที่ 2 ก็เบิกความเจือสมข้อกล่าวอ้างและพยานเอกสารของโจทก์ว่าโจทก์เป็นตัวแทนผู้จำหน่ายปานตามฟ้องชนิดที่จำเลยที่ 1 ประมุขขายได้นี้แต่ผู้เดียวในประเทศไทย เมื่อจำเลยที่ 1 ประมุขขายได้จำเลยที่ 2 ก็ติดต่อทาง โทรศัพท์ไปยังบริษัทโจทก์

ทันทีและต่อมาได้รับสินค้าป่าน ตามใบส่งสินค้าเอกสารหมายเลข 4 แล้วแต่ตามใบส่งสินค้าเอกสารหมายเลข 4 ปรากฏว่านายมนตรีเป็นพนักงานขายของโจทก์ ทั้งผู้ที่แจ้งแก่จำเลยที่ 2 ว่าจะต้องขายป่านในราคาใหม่ผู้ที่ไปทวงถาม และที่จำเลยที่ 2 เสนอจะออกเช็คลงวันที่ล่างหน้าผ่อนชำระราคาป่านให้ในเวลาต่อมาก็เป็นพนักงานอื่นของโจทก์ ไม่ใช่ นายมนตรี ดังนั้น การที่นายมนตรี เป็นผู้รับโทรศัพท์ติดต่อจากจำเลยที่ 2 ในครั้งแรกและนำตัวอย่างป่านไปให้จำเลยที่ 2 ดู จึงเป็นการกระทำในฐานะพนักงานของโจทก์เท่านั้นเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 สั่งให้นายมนตรีจัดการส่งมอบป่านแก่กรมพลธิการทหารอากาศโดยมิได้ต่อรองหรือมีข้อแม้ว่าจะต้องคิดราคากลุ่มละ 290 บาท เท่าเดิม ยิ่งกว่านั้นตามใบส่งสินค้าซึ่งจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับตามเอกสารหมายเลข 4 ก็ระบุราคาสินค้าไว้ชัดเจนว่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 288,000 บาทข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองซื้อป่านตามฟ้องจากโจทก์และซื้อตามราคาที่โจทก์ฟ้อง

ปัญหาประการสุดท้ายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ก่อนฟ้องโจทก์ไม่ได้ทวงถามโจทก์จะต้องทวงถามก่อนจึงจะฟ้องได้นั้น เห็นว่ากรณีตามฟ้องเป็นเรื่องการซื้อขายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 490 บัญญัติว่าถ้าได้กำหนดกันไว้ว่าให้ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งซื้อขายนั้นเวลาใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเวลาอันเดียวกันนั้นเองเป็นเวลากำหนดใช้ราคา ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ส่งมอบป่านให้กรมพลธิการทหารอากาศตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 กรมพลธิการทหารอากาศได้ตรวจรับมอบไว้ถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529 ตามเอกสารหมายเลข 2 จำเลยทั้งสองจึงชอบที่จะต้องชำระราคาป่านให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายในวันที่ 30 กันยายน 2529 เช่นเดียวกัน เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ชำระยอมได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระราคาป่านได้โดยไม่ต้องทวงถาม คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าก่อนฟ้องโจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองโดยชอบแล้วหรือไม่

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ